

MOHD ISMAIL FITHRI MERICAN BIN ZAINUDDIN MERICAN

lwn

NORIZNI BINTI MOHAMED

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 11hb September 2020

Kes Semakan No.: 10000-003-0055-2020

Peguam Pemohon:

Puan Nur Sabrina binti Abd Hamid dari Tetuan Sabrina & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Semakan kes ini adalah atas permohonan dari Mohd Ismail Fithri Merican Bin Zainuddin Merican merupakan Penghutang Penghakiman kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam kes Mal No. 10300-037-0087-2019. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 8hb Julai 2020 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyemak terhadap

perintah/arahan Mahkamah Tinggi Syariah pada 27hb Februari 2020 yang mengarahkan/memerintahkan kes Tuntutan Tunggalan Nafkah Anak kes saman No. 10300-023-0302-2019 tidak perlu dibicarakan. Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kesilapan yang nyata atau pun material menyalahi prinsip dan undang-undang di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut iaitu;

- a) Yang Arif Hakim telah melakukan ketidak aturan prosiding dalam mengendalikan kes dimana Saman Penghutang Penghakiman terhadap Tunggalan Nafkah Anak telah dijalankan tanpa ada Perintah Tunggalan Nafkah; dan
- b) Yang Arif Hakim tidak membenarkan pihak-pihak meneruskan kes Tunggalan Nafkah Anak dan sebaliknya kes diteruskan dengan Saman Penghutang Penghakiman.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[2] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara

material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[3] Berdasarkan statut dan penghakiman-penghakiman terdahulu, maka Kami mendapati terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi bagi membolehkan sesuatu semakan iaitu;

- i) Jika kes itu boleh dirayu, maka pihak-pihak hendaklah menggunakan hak mereka untuk merayu. Oleh itu pihak-pihak tidak boleh membuat permohonan semakan terhadap kes tersebut; dan
- ii) Telah berlaku kesilapan yang nyata dalam proses membuat keputusan tersebut dan ianya menjejaskan keadilan; atau
- iii) Keputusan/perintah itu jelas menyalahi dan/atau berlawanan dengan Undang-Undang, Prinsip-prinsip undang-undang yang telah mantap atau Nas-Nas Syarak yang qatie.

[4] Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Semakan dan Affidavit Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dibuat oleh kami kerana asas yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan persoalan prosedur perbicaraan dan ianya memenuhi kehendak undang-undang dan nas-nas penghakiman yang telah kami nyatakan di atas.

[5] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No.

Mal No. 10300-037-0087-2019 (Saman Penghutang Penghakiman) dan kes Mal No. 10300-023-0302-2019 (Tuntutan Tunggalan Nafkah Anak).

[6] Berdasarkan semakan dan penilitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Pada 27 Februari 2020 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah membuat pendengaran kes Saman No.: 10300-037-0087-2019 bersama-sama kes Mal No. 10300-023-0302-2019. Kedua-dua kes tersebut telah difailkan oleh Responden;
- b) Pada 7 November 2019, Pemohon telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal terhadap kes Saman Penghutang Penghakiman kes Mal Saman No.: 10300-037-0087-2019 yang difailkan oleh Responden;
- c) Pada 7 November 2019 juga, Pemohon telah memfailkan Penyataan Pembelaannya bagi kes Tuntutan Tunggalan Nafkah kes Mal No. 10300-023-0302-2019;
- d) Kes Tuntutan Tunggalan Nafkah kes Mal No. 10300-023-0302-2019 telah disebut dihadapan YA Hakim Bicara pada 27 Februari 2020 untuk pengurusan kes dan ianya ditangguhkan ke tarikh 1 Jun 2020;
- e) Pada 13 Ogos 2020, kes Tuntutan Tunggalan Nafkah kes Mal No. 10300-023-0302-2019 telah disebut semula dihadapan YA Hakim Bicara kemudiannya ditangguhkan ke tarikh 17 Disember 2020.
- f) Hakim Bicara telah mengarahkan Pemohon mengemukakan keterangan berafidavit bagi kes Mal No. 10300-037-0087-2019 (Saman Penghutang Penghakiman) dan mengarahkan kes Mal No. 10300-023-0302-2019 (tunggalan nafkah) tidak perlu dibicarakan;

- g) Kes Saman Penghutang Penghakiman yang difailkan oleh Responden tersebut adalah bagi menguatkuasakan perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 5 Februari 2016 bagi Saman No. 10200-028-0002-2016 yang memerintahkan Pemohon membayar Nafkah anak sebanyak RM 1500.00 setiap bulan (Perintah Bayaran bulanan); dan
- h) Kes Saman Penghutang Penghakiman kes Mal No. 10300-037-0087-2019 dan kes Tuntutan Tunggakan Nafkah kes Mal No. 10300-023-0302-2019 tersebut masih lagi dalam prosiding.

[7] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami dapati telah berlaku ketidakaturan atau ketidak patuhan undang-undang yang perlu disemak oleh kami demi kepentingan keadilan iaitu perintah Hakim Bicara yang mengarahkan;

- i) mengarahkan kes Mal No. 10300-023-0302-2019 (Tunggakan Nafkah) tidak perlu dibicarakan; dan
- ii) meneruskan kes Mal No. 10300-037-0087-2019 (Saman Penghutang Penghakiman-Tunggakan Nafkah) diteruskan tanpa ada suatu Perintah Tunggakan Nafkah.

Adalah jelas menyalahi dan/atau berlawanan dengan Undang-Undang serta nas-nas penghakiman seperti mana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di dalam kes *Abdul Sany Faizal Bin Abdul Rahman lwn. Zulraini Binti Dato' Zulkifli, Kes (Rayuan) Mal No : 14000-037-0001-2009* pada 5/7/2010.

[8] Prinsip yang dibuat dalam nas penghakiman *Abdul Sany Faizal Bin Abdul Rahman lwn. Zulraini Binti Dato' Zulkifli* kemudiannya telah diikuti oleh Penal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam penghakiman *Kes Sayf*

Bin Ismail lwn. Farah Haizum Bin Manap, kes Semakan Mal No.: No. 14000-003-0003-2020 yang juga diputuskan secara sebula suara.

[9] Dalam kes-kes tersebut, Penal-penal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berpendapat dan memutuskan bahawa sesuatu perintah bersifat bayaran bulanan seperti nafkah, apabila berlaku tunggakan pembayaran bulanan hendaklah terlebih dahulu memperoleh “Perintah Tunggakan Bayaran” terlebih dahulu sebelum tunggakan tersebut boleh dikuatkuasakan. Untuk itu kami perturunkan sebahagian nas penghakiman kes *Abdul Sany Faizal Bin Abdul Rahman lwn. Zulraini Binti Dato’ Zulkifli* yang menjadi panduan kepada kami seperti berikut;

21. Sebaliknya, Bagi perintah yang jumlahnya bukan muktamad seperti perintah anak yang boleh berlaku perubahan pada perintah tersebut atas permohonan mana-mana pihak, dan ia berlaku SECARA BAYARAN BULANAN, maka jika berlaku tunggakan ke atas bayaran bulanan tersebut, Saman Penghutang Penghakiman (SPP) tidak boleh difailkan tanpa adanya perintah muktamad mengenai jumlah tunggakan tersebut.

22. Ini bermakna, pihak Responden di dalam kes ini perlu memfailkan kes tunggakan nafkah anak terlebih dahulu di bawah peruntukan seksyen 77 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Semasa perbicaraan kes tunggakan nafkah anak tersebut, pihak-pihak berpeluang untuk membuktikan kepada Mahkamah berkenaan tempoh tunggakan dan samada bayaran telah dibuat atau sebaliknya. Selepas perintah tunggakan dibuat, barulah SPP boleh difailkan.

[10] Oleh yang demikian, oleh kerana arahan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut adalah telah bersalahan secara nyata dan material dari segi prinsipnya undang-undangnya kerana bersalahan dengan nas-nas penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah tanpa ada alasan syarie yang

membolehkannya, maka ianya telah mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, arahan yang dibuat oleh hakim bicara;

- i) Kes Mal No. 10300-023-0302-2019 (tunggakan nafkah) tidak perlu dibicarakan; dan
- ii) Pemohon mengemukakan keterangan berafidavit bagi kes Mal No. 10300-037-0087-2019 (Saman Penghutang Penghakiman),

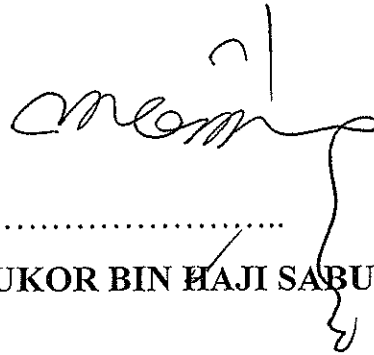
dibatalkan supaya ianya bertepatan dengan prinsip undang-undang yang telah ditetapkan oleh nas-nas penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah yang telah pun mantap berkaitan saman penghutang penghakiman dan tunggakan bayaran terhadap perintah mahkamah yang bersifat bayaran bulanan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes Mal No.: 10300-037-0087-2019 dan Kes Mal No. 10300-023-0302-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

- [1] Kes Mal Saman No. 10300-037-0087-2019 (Saman Penghutang Penghakiman) dibatalkan;
- [2] Kes Mal Saman No. 10300-023-0302-2019 (Tunggakan Nafkah Anak) diperintahkan untuk disegerakan perbicaraannya.

Ditandatangani oleh:-

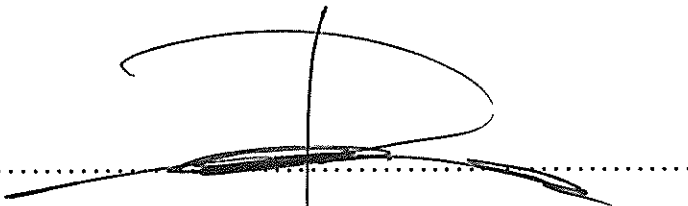


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

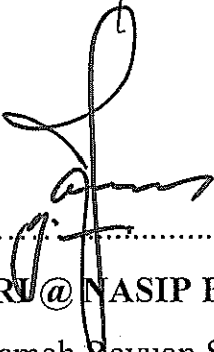
Dipersetujui oleh:-



.....
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Tarikh:

11/9/2020